اللائحة التنظيمية للتعاونيات

حزمة سياسات ولوائح القطاع غير الربحي

منصة دفة للتخطيط الاستراتيجي وصناعة السياسات

الإصدار 3.0 | 06 نوفمبر 2026	DAF-GOV-03

الحوكمة واللوائح الأساسية

نموذج مهني استرشادي

يُستكمل ببيانات الجهة وحقول التخصيص، ويخضع للمراجعة المهنية وقرار الاعتماد والموافقات النظامية اللازمة قبل الاستخدام.

Word + PDF • نموذجًا مطورًا • 4 مجموعات 19

اللائحة التنظيمية للتعاونيات

نموذج استرشادي موسع وقابل للتخصيص — مبني بالكامل على نظام التعاونيات الجديد

بيان الغلاف	التفصيل
كود الوثيقة	DAF-GOV-03
إصدار الوثيقة	3.0
تاريخ الإصدار	2026/11/06
التصنيف	الحوكمة واللوائح الأساسية
حالة الوثيقة	نموذج مهني استرشادي لا يصبح معتمدًا إلا بعد استكمال بيانات الجهة وحقول التخصيص الحرجة، وإصدار قرار الاعتماد، والحصول على الموافقات النظامية اللازمة، ومراجعة اللائحة التنفيذية النهائية عند نشرها.
الجمهور المستهدف	التعاونيات القائمة، والتعاونيات قيد التأسيس، والجهات غير الربحية الناشئة في المملكة العربية السعودية.

حقول الاعتماد (تستكمل قبل التوقيع)	البيان
اسم التعاونية	.....
رقم التسجيل/الترخيص لدى الوزارة	.....
تاريخ التسجيل والإشهار	.....
اسم المفوض بالتوقيع وصفته	.....
توقيع المفوض	.....
تاريخ التوقيع	.....
قرار الاعتماد (رقمه وتاريخه)	.....
جهة الاعتماد (الجمعية العمومية/الجهة المختصة)	.....
موافقة الجهة المشرفة إن لزمت	.....

قاعدة التعارض: تسود الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة — وفي مقدمتها نظام التعاونيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 1448/3/25هـ ولائحته التنفيذية واللائحة الأساسية المعتمدة للتعاونية — على أي حكم في هذا النموذج. لا يجوز استخدام حقول التخصيص لتخفيض حق نظامي أو تجاوز اختصاص أو إعفاء من موافقة واجبة، ولا تُقرأ أي قاعدة داخلية في هذا النموذج على أنها تقييد لحق نظامي ثابت بنص النظام.

1. التعريف بالوثيقة ومرجعيتها

1.1 الغرض

تنظم هذه اللائحة الحياة النظامية الكاملة للتعاونية: تأسيسها واكتسابها الشخصية الاعتبارية، عقد تأسيسها ولائحتها الأساسية، أعضاءها المؤسسين والمنضمين، أسهمها ورأس مالها، انسحاب أعضائها وتنازلهم ووفاتهم وفقد عضويتهم، جمعيتها العمومية العادية وغير العادية، مجلس إدارتها ولجانها وإدارتها التنفيذية وتمثيلها، مواردها المالية وفائضها وتوزيع أرباحها واحتياطياتها، مراجعتها الخارجية وتقاريرها وسجلاتها وإفصاحها، علاقتها بالتعاونيات المركزية ومجلس التعاونيات، واندماجها وتقسيمها وحلها وتصفيتها، وبرنامجها الزمني للانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد.

1.2 الأهداف

- ترسيخ الحوكمة الديمقراطية التعاونية: عضوية طوعية مفتوحة، وإدارة ديمقراطية، وصوت واحد لكل عضو أيًّا كان عدد أسهمه.
- ضبط دورة الأسهم كاملة: الإصدار والسداد والملكية والحدود والتعديل والتجزئة المقيدة والتنازل والاسترداد.
- تنظيم آثار الانسحاب والوفاة والفصل وفقد شروط العضوية بإجراءات مكتوبة تحفظ حق العضو والتعاونية معًا.
- ضمان توزيع عادل ومعلن للفائض وفق المسارات النظامية الخمسة: الاحتياطي النظامي، وربح رأس المال، والخدمات الاجتماعية، والتدريب وتنمية القدرات، والعائد على التعاملات.
- تحقيق الشفافية عبر القوائم المالية المعتمدة من مراجع خارجي، وإيداعها لدى الوزارة، وإفصاح الأعضاء والمستفيد الفعلي.
- تمكين التعاونيات من إنجاز خطة الانتقال النظامية خلال اثني عشر شهرًا من نفاذ النظام الجديد دون تعرضها لأسباب الحل النظامية.

1.3 نطاق التطبيق

تسري هذه اللائحة على التعاونية بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية، وعلى أعضائها المؤسسين والمنضمين، وجمعيتها العمومية، ومجلس إدارتها ولجانها، وإدارتها التنفيذية، وفروعها داخل المملكة، وخدماتها المقدمة للأعضاء ولغيرهم، وتعاونياتها المركزية وعضويتها في مجلس التعاونيات، وأصولها وعقودها وسجلاتها وتقاريرها. ولا يجوز تطبيق أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو نظام الشركات على التعاونية إلا بالقدر الذي يقرره النظام أو اللائحة التنفيذية أو بما لا يتعارض مع طبيعتها التعاونية.

1.4 المرجعية النظامية والمهنية

المرجع الأساس الإلزامي:

1. نظام التعاونيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 1448/3/25هـ الموافق 7 سبتمبر 2026م، بعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم (278) وتاريخ 1448/3/19هـ الموافق 1 سبتمبر 2026م، والمنشور في جريدة أم القرى العدد (5185) بتاريخ 1448/4/7هـ الموافق 18 سبتمبر 2026م؛ ويتكون من تسع وأربعين مادة في اثني عشر بابًا.[1][2][3]
2. قرار مجلس الوزراء رقم (278): ويتضمن إلغاء البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/94) بتاريخ 22/10/1442هـ، وإحلال كلمة «التعاونية» محل عبارة «الجمعية التعاونية» أينما وردت، وإلزام التعاونيات القائمة بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال اثني عشر شهرًا من نفاذ النظام، وضوابط الدعم والإعانات، وتعديل المادة الخامسة من اللائحة الأساسية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.[3]
3. اللائحة التنفيذية لنظام التعاونيات: يصدرها الوزير خلال تسعين يومًا من تاريخ الموافقة على النظام وتعمل من تاريخ العمل به (المادة 47). وقد عُرض مشروعها للاستطلاع العام خلال الفترة من 19 أكتوبر 2026م إلى 18 نوفمبر 2026م عبر المنصة الوطنية للاستطلاع؛[5] وحتى تاريخ هذه الوثيقة لم يُنشر النص النهائي، لذلك وُضعت الأرقام المستمدة من مسودة اللائحة في حقول تخصيص مشروطة بمراجعة النص النهائي قبل الاعتماد.

المراجع المكملة (تُطبق بحسب الانطباق):

- قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي — بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة التعاونية ونظامها الخاص.[7]
- نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتعديلاته، ولائحته التنفيذية — في معالجة بيانات الأعضاء والممثلين والورثة.[8]
- المعايير المحاسبية للمنشآت غير الربحية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومعايير المراجعة ذات الصلة — في إعداد القوائم المالية ومراجعتها.[9]
- المبادئ التعاونية الدولية المعتمدة من التحالف الدولي للتعاونيات (ICA) — بصفتها إرشادًا مهنيًّا تتأكد اللائحة التنفيذية من مواءمتها.[5]

قواعد قراءة الأحكام في هذه الوثيقة: يُعرض كل موضوع على ثلاثة مستويات مميزة: (أ) الحكم النظامي الملزم المأخوذ من نص نظام (م/96) أو قرار مجلس الوزراء، ويُشار إليه برقم المادة؛ (ب) القاعدة الداخلية الاختيارية التي تخضع لحقول التخصيص ولا تُثبت فيها أرقام إلا بسند نظامي؛ (ج) ممارسة مهنية رشيدة ومعايير دولية بصفة إرشاد غير ملزم نظامًا. عند تعارض المستويات تقدَّم الأنظمة ثم اللوائح ثم اللائحة الأساسية المعتمدة ثم هذه اللائحة.

1.5 التعريفات

المصطلح	التعريف المعتمد في الوثيقة	المرجع
النظام	نظام التعاونيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 25/3/1448هـ.	المادة 1
اللائحة	اللائحة التنفيذية لنظام التعاونيات.	المادة 1
الوزارة	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.	المادة 1
الوزير	وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.	المادة 1
التعاونية	جمعية مستقلة تتكون من أعضاء يشتركون فيها طواعية لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال ملكية مشتركة، وتدار وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة.	المادة 1
الجمعية العمومية	الأعضاء المساهمون في رأس مال التعاونية.	المادة 1
مجلس الإدارة	مجلس إدارة التعاونية.	المادة 1
العضو	كل شخص طبيعي أو اعتباري يكتسب عضوية التعاونية وفقًا لأحكام النظام.	المادة 1
السهم	ورقة مالية ووثيقة ملكية دائمة لا تنتهي إلا بتصفية التعاونية، تمثل حصة في رأس المال المقسم إلى وحدات متساوية القيمة، وتجعل صاحبه شريكًا في الأرباح والخسائر.	مسودة اللائحة، مادة 1[5]
الفترة التصحيحية	المدد الزمنية التي تمنحها الوزارة للتعاونيات لتصحيح أوضاعها.	مسودة اللائحة، مادة 1
الانسحاب	حق نظامي يمنح العضو حق الانسحاب بإرادته المنفردة بشرط الإبلاغ وفق الضوابط.	مسودة اللائحة، مادة 1
التنازل	تصرف نظامي يعتمد من مجلس الإدارة يتخلى بموجبه العضو عن حق ملكية أسهمه لعضو آخر أو لشخص آخر بمقابل أو بدون مقابل.	مسودة اللائحة، مادة 1
فقد العضوية	إنهاء الصفة النظامية والقانونية للعضو لأسباب محددة في النظام واللائحة.	مسودة اللائحة، مادة 1
التعاونية المركزية	كيان تنظيمي مرخص من الوزارة يضم مجموعة تعاونيات لتوحيد القوة الاقتصادية والشرائية وتوفير خدمات مركزية كالتوريد والتسويق والتخزين نيابة عنها.	مسودة اللائحة، مادة 1

المصطلح	التعريف المعتمد في الوثيقة	المرجع
مجلس التعاونيات	كيان يتألف من التعاونيات والتعاونيات المركزية المرخصة، يهدف إلى التنسيق والتكامل والتعاون وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية للقطاع التعاوني.	المادة 38؛ مسودة اللائحة، مادة 1
العائد على التعاملات	الفائض الموزع على الأعضاء بناءً على حجم تعاملاتهم مع التعاونية لا بناءً على رأس مالهم.	المادة 5/34
الفائض القابل للتوزيع	صافي الأرباح السنوية بعد اعتماد القوائم المالية والوفاء بالالتزامات واستيفاء الحدود النظامية.	المادتان 33–35

2. الحوكمة والمسؤوليات

2.1 مبادئ توزيع الأدوار

تقوم حوكمة التعاونية على فصل المهام بين السلطة المالكة (الجمعية العمومية) والسلطة الإدارية الرقابية (مجلس الإدارة) واللجان المساندة والإدارة التنفيذية، بحيث لا يجمع شخص واحد — ما لم تسمح الضوابط — بين إعداد العملية واعتمادها ومراجعة أدلتها متى أخلَّ ذلك باستقلال الرقابة. ويُوثق تكليف أكثر من دور لشخص واحد في الجهات الصغيرة بضابط بديل ومراجعة دورية.

2.2 جدول الأدوار والمسؤوليات

الدور	المسؤوليات الأساسية	مستوى المساءلة	الأدلة المنتجة
الجمعية العمومية العادية	مناقشة تقارير المجلس وملحوظات الوزارة؛ تعيين مراجع الحسابات وتحديد أتعابه؛ دراسة تقرير المراجع والمصادقة على القوائم؛ اعتماد الخطة الاستراتيجية والسنوية والموازنة؛ اعتماد توزيع الأرباح وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام؛ انتخاب أعضاء المجلس؛ البت في اعتراضات الأعضاء على قرارات المجلس؛ تحديد الحد الأعلى للتمويل والالتزامات	أعلى سلطة داخلية (المادة 20)	محاضر وقرارات موقعة وقوائم حضور
الجمعية العمومية غير العادية	تعديل اللائحة الأساسية؛ التصرف في الممتلكات العقارية والاستثمارية؛ الحل أو الدمج أو التقسيم؛ المسائل الطارئة	سلطة محجوزة بنصاب ونسب معززة (المادة 21)	محاضر وقرارات بأغلبية 75% أو الإجماع
مجلس الإدارة	القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة التعاونية في حدود أغراضها واللائحة الأساسية؛ الإشراف على سير العمل؛ تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد	مسؤولية حوكمة (المادتان 22، 28)	قرارات ومحاضر وتفويضات مكتوبة

الدور	المسؤوليات الأساسية	مستوى المساءلة	الأدلة المنتجة
	اختصاصاته؛ إعداد القوائم وعرضها؛ التمثيل أو التفويض المكتوب		
لجان المجلس	المراجعة والترشيحات والخدمات والمهام المتخصصة بحسب الحجم والمخاطر	مساءلة أمام المجلس	تقارير وتوصيات موثقة
الرئيس التنفيذي	إدارة شؤون التعاونية التشغيلية في حدود ما يحدده المجلس	مسؤولية تنفيذية (المادة 30)	خطط وتقارير وصلاحيات معتمدة
المالية	إدارة الأسهم والحسابات والفائض والاحتياطيات وأعمال التصفية المالية	مسؤولية مالية	سجلات وقوائم وكشوف
الأمانة (أمين المجلس)	سجل الأعضاء والدعوات والمحاضر والسجلات والمراسلات والإفصاح	مسؤولية توثيقية	سجلات ومحاضر ومراسلات
مراجع الحسابات الخارجي	مراجعة القوائم المالية وإبداء الرأي؛ دعوة الجمعية غير العادية عند الاقتضاء	استقلالية مهنية (المادتان 2/20، 21)	تقرير مراجعة معتمد

3. الأحكام والإجراءات التفصيلية

3.1 الإطار العام والإشراف

(أ) حكم نظامي ملزم: تتولى الجهات الحكومية ذات العلاقة — كلٌّ بحسب اختصاصه — الإشراف الفني على نشاطات التعاونيات، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع تلك الجهات لوضع الآليات اللازمة لذلك.[1] وبحسب مسودة اللائحة التنفيذية تُعد الوزارة الجهة التنظيمية والمشرفة العامة إداريًّا، بينما تتولى الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالنشاط مسؤولية الإشراف الفني من خلال الدراسة الفنية للطلبات والمشورة والدراسات والدعم والتمكين.[5]

(ب) قاعدة داخلية: تُحدد التعاونية في سجلها التعريفي الجهة المشرفة فنيًّا على نشاطها، وتحدث بيانات التواصل معها عند أي تغيير.

(ج) ممارسة رشيدة: يُفضل إعداد مصفوفة اختصاصات تُبين للأعضاء والموظفين الجهة المختصة بكل نوع من الموافقات لتفادي التقدم لجهة غير مختصة.

3.2 التأسيس واكتساب الشخصية الاعتبارية والتسمية

(أ) أحكام نظامية ملزمة:

4. لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للتعاونية عن (اثني عشر) عضوًا، وللوزير في حالات استثنائية تحددها اللائحة الموافقة على تأسيسها بما لا يقل عن (خمسة) أعضاء.[1]
5. تكتسب التعاونية الشخصية الاعتبارية بعد تسجيلها لدى الوزارة وشهرها من خلال الوسيلة التي تحددها اللائحة؛ فلا وجود نظاميًّا للتعاونية قبل اكتمال التسجيل والشهر.[1]
6. يجب أن يشتمل اسم التعاونية على ما يدل على صفتها التعاونية ونوع نشاطها.[1] وبحسب مسودة اللائحة: يميز الاسم التعاونية عن غيرها ويعبر عن أغراضها وطبيعة نشاطها، ولا يكون مخالفًا للأنظمة أو الآداب العامة أو مضللًا، ولا يتطابق أو يتشابه مع اسم تعاونية أخرى على نحو يُثير اللبس؛ وللوزارة رفض الاسم المقترح أو طلب تعديله، ويجوز تعديل الاسم بعد التأسيس بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبعد موافقة الوزارة.[5]

7. للتعاونية أن تنشئ فروعًا داخل المملكة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة،[1] وبحسب مسودتها تشترط موافقة الجمعية العمومية وتقديم دراسة جدوى ومواءمة النطاق الجغرافي في اللائحة الأساسية مع مقر الفرع وموافقة الوزارة.[5]

(ب) إجراءات التسجيل: يتقدم المؤسسون إلى الوزارة بطلب التأسيس بعد استيفاء المتطلبات وتقديم الوثائق التي يحددها النظام واللائحة؛[1] وبحسب مسودة اللائحة يُرفق بطلب التأسيس دراسة جدوى اقتصادية، وتقوم الجهات ذات الإشراف الفني بمراجعة الطلب وإبداء المرئيات، وتراجع الوزارة الوثائق للتحقق من الاستيفاء، فإن اكتملت سجلت الوزارة التعاونية وأشهرتها خلال (ستين) يومًا من تقديم الطلب، وإن نقصت أُخطر طالب التأسيس بالمتطلبات غير المستوفاة ومُنحت مهلة لاستكمالها تُحددها اللائحة، فإن لم تُستكمل خلالها جاز للوزارة إصدار قرار برفض طلب التأسيس.[1][5]

(ج) قواعد داخلية: توثق التعاونية في ملف التأسيس: الطلب، وما أُرفق به، ومراسلات الاستيفاء، وقرار الموافقة أو الرفض، وشهادة التسجيل متضمنة رقم التسجيل وتاريخه واسم التعاونية ونوعها ومقرها الرئيس.

3.3 عقد التأسيس واللائحة الأساسية

(أ) حكم نظامي ملزم: يتولى الأعضاء المؤسسون إعداد عقد تأسيس التعاونية ولائحتها الأساسية، ويكونون مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه تكوينها من نفقات التأسيس وما ينشأ عنه من التزامات، وتُرد إليهم من رأس مال التعاونية مصروفات التأسيس بعد تسجيل التعاونية وشهرها.[1]

(ب) محتويات عقد التأسيس (الحد الأدنى النظامي):[1]

8. تاريخ تحرير العقد ومكانه.
9. أسماء المؤسسين ومحال إقامتهم ومهنهم.
10. اسم التعاونية.
11. مقر التعاونية ومنطقة عملها.
12. نوع التعاونية وأغراضها.
13. مقدار رأس مال التعاونية وقيمة كل سهم.
14. أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.

(ج) محتويات اللائحة الأساسية (الحد الأدنى النظامي):[1]

15. اسم التعاونية ومنطقة عملها ومقرها ونوعها والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها.
16. مقدار رأس مال التعاونية وقيمة السهم وطريقة تعديل قيمته أو تجزئته وكيفية دفعها والحد الأعلى للأسهم التي يجوز للعضو امتلاكها.
17. شروط العضوية وواجبات الأعضاء وأحكام وحالات فقد العضوية أو الانسحاب والآثار المترتبة على ذلك.
18. شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة وعدد أعضائه وطريقة انتخابهم واختصاصاته ومدة دورة المجلس وأحوال وشروط اعتزال أعضائه وعزلهم.
19. اختصاصات مجلس الإدارة.
20. اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها.
21. السنة المالية للتعاونية.
22. القوائم المالية والتقارير التي يجب أن تعدّها التعاونية وطريقة إعداد القوائم المالية والمصادقة عليها.
23. قواعد توزيع الأرباح وتغطية الخسائر.
24. طريقة تعديل اللائحة الأساسية للتعاونية.
25. أي أحكام أو بيانات أخرى تحددها اللائحة.

(د) قاعدة داخلية: تُستكمل قائمتا الفحص في الملحقين (9.3) و(9.4) قبل رفع الطلب، ويعتمد العقد واللائحة من الجهة المختصة وفق المادة (21) عند التعديل لاحقًا، وتُرفع النسخة المحدثة إلى الوزارة.

3.4 المؤسسون ومسؤولياتهم

(أ) أحكام نظامية وملزمة من مسودة اللائحة:[5]

- يتحمل المؤسسون بالتضامن وبنسب تحمل متساوية ما يستلزمه تكوين التعاونية من نفقات التأسيس وما يتفرع عنه من التزامات، بغض النظر عما يملكه كل عضو من أسهم.

- يُرد إلى كل مؤسس ما تحمله من التزامات مالية في مصروفات التأسيس من رأس المال بعد تسجيل التعاونية وممارستها عملها وتحقيقها إيرادات مناسبة.
- إذا تعذر تكوين التعاونية فلا يكون لأي مؤسس حق المطالبة بما أنفقه في مصروفات التأسيس وما تفرع عنها.

(ب) قواعد داخلية: يوقع المؤسسون إقرارًا موحدًا يتضمن الالتزام بالتضامن في نفقات التأسيس، وتوثق جميع المصروفات بفواتير وسندات، ويعرض ترتيب الرد على الجمعية العمومية الأولى بعد التسجيل.

3.5 العضوية: الأنواع والشروط والاكتساب والحقوق والواجبات

(أ) حكم نظامي ملزم: العضوية في التعاونية متاحة لمن تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة واللائحة الأساسية للتعاونية،[1] وقد يكون العضو شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.[1]

(ب) شروط العضوية وفق مسودة اللائحة التنفيذية (تُراجع عند صدور النهائي):[5]

للشخص الطبيعي:

26. أن يكون مواطنًا سعوديًّا، أو ابن مواطنة، أو زوج مواطنة؛ أو حاصلًا على الإقامة المميزة وفق نظام الإقامة المميزة.
27. أن يكون قد أتم (الثامنة عشر) من عمره بالتاريخ الهجري، باستثناء ورثة العضو المتوفى.
28. أن يكون كامل الأهلية.
29. أن يكون قد سدد الحد الأدنى للمساهمة.
30. أي شروط تنظيمية أو تخصصية إضافية تشترطها اللائحة الأساسية بما لا يخالف النظام واللائحة.
31. ومن رفض مجلس الإدارة قبول عضويته يحق له الاستئناف أمام الجمعية العمومية؛ فإذا أقرت عضويته اعتبر عضوًا بعد تسديد قيمة الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها وتُعرض في أقرب جمعية عمومية.

للشخص الاعتباري:

32. أن يكون للكيان اسم خاص به ومقر مستقل وعنوان رسمي.
33. أن يكون مستوفيًا لجميع التراخيص من جهات الاختصاص ومسجلًا بصفته شخصية اعتبارية.

(ج) قواعد داخلية: يُقيد كل عضو في سجل الأعضاء ببياناته ووثائقه وممثله النظامي وأسهمه وتاريخ اكتساب عضويته، وتحدث البيانات عند أي تغيير. وتُفصل المساهمة في رأس المال عن رسوم العضوية وعن التبرعات وعن مقابل الخدمات في القيود والسجلات والإيضاحات.

(د) حقوق العضو وواجباته (قواعد داخلية متوافقة مع النظام):

الحقوق	الواجبات
المشاركة في الجمعية العمومية بصوت واحد أيًّا كان عدد أسهمه (المادة 18)	الالتزام بأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية والمجلس
الترشح لعضوية مجلس الإدارة إذا توافرت الشروط (المادة 22)	سداد قيمة الأسهم والالتزامات المالية في مواعيدها
الانتفاع بخدمات التعاونية أساسًا (المادة 5)	حماية أسرار التعاونية وأصولها وسمعتها
الحصول على المعلومات والتقارير في حدود المشروع (المادة 1/20)	الإفصاح عن تغير بياناته وممثله والمستفيد الفعلي
الحصول على نصيبه من الأرباح وفق المادة (34) والعائد على تعاملاته	عدم استغلال العضوية لغرض منافسة التعاونية أو الإضرار بها
الانسحاب والتنازل واسترداد قيمة الأسهم (المادة 7)	احترام آليات الشكاوى وعدم الإخلال بالعمل

3.6 الأسهم ورأس المال

(أ) أحكام نظامية ملزمة:

34. قيمة السهم في التعاونية ثابتة، ولا يجوز تعديلها ولا تجزئتها إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.[1]
35. تتحدد مسؤولية العضو في حقوق التعاونية والتزاماتها بقدر ما يملكه من الأسهم.[1]
36. إذا كانت ملكية الأسهم للعضو المؤسس فتكون وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.[1]

(ب) ضوابط مسودة اللائحة التنفيذية (حقول تخصيص مشروطة بالنص النهائي):[5]

- لا يجوز لأي عضو أن يمتلك أكثر من (20%) من إجمالي أسهم رأس مال التعاونية بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إلا في الحالات الاستثنائية التي تقدرها الوزارة.
- لا يجوز أن يتجاوز إجمالي ما يملكه الأعضاء غير السعوديين (30%) من رأس مال التعاونية، ولا أن يتجاوز عدد الأعضاء غير السعوديين (30%) من إجمالي الأعضاء.
- تحدد القيمة الإسمية للسهم بتقسيم رأس المال إلى وحدات متساوية القيمة.
- لا يجوز تعديل قيمة السهم أو تجزئته إلا في حالتين: تعديل التوجه الاستراتيجي للتعاونية وفق الحالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية؛ أو اندماج التعاونية أو تقسيمها — ويشترط في الحالتين صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية وموافقة الوزارة.

(ج) قواعد داخلية: يوثق رأس المال المعتمد وعدد الأسهم وقيمتها الإسمية وآلية السداد وحدود الملكية والتخصيص، وتُرفض المساهمات العينية إلا بموجب ضوابط معتمدة توثق وصف الأصل وقيمته وحالته ونقل ملكيته، وتراجع الاستقلال والتعارض عند التخصيص. ولا تُعد المساهمة في رأس المال تبرعًا، ولا تُستخدم أسهم وهمية أو تقييمات غير موثقة.

3.7 الانسحاب والتنازل وفقد العضوية والوفاة

(أ) حكم نظامي ملزم (المادة 7):

37. يجوز للعضو أن ينسحب من التعاونية وأن يتنازل عن أسهمه لغيره من الأعضاء أو من غيرهم بعد موافقة مجلس الإدارة؛ فإذا تعذر التنازل ورأى المجلس الموافقة على الانسحاب، كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لأسهمه من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر.
38. إذا فقد العضو عضويته بفقد أحد شروطها أو بالفصل، فله أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لها من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر.
39. إذا توفي العضو، فللورثة الاتفاق على أن يحل أحدهم أو بعضهم أو جميعهم — ممن تتوافر فيهم شروط العضوية — محل مورثهم، أو أن يستردوا قيمة أسهم مورثهم بعد إضافة الأرباح أو حسم الخسائر.[1]

(ب) إجراءات مسودة اللائحة التنفيذية (تُراجع عند صدور النهائي):[5]

- يقدم طلب الانسحاب أو التنازل إلى مجلس الإدارة قبل (تسعين) يومًا على الأقل من التاريخ المحدد للانسحاب.
- في حالات الفصل: يعقد مجلس الإدارة اجتماعًا لاتخاذ القرار، ويُبلغ العضو بقرار الفصل عبر وسائل التواصل الرسمية، ويحق له الاستئناف أمام الجمعية العمومية خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ؛ فإذا أقرت عضويته استمر عضوًا.
- يسترد العضو المنسحب أو المسقط عضويته أو ورثته قيمة الأسهم بعد الأرباح أو الخسائر، ولا يحق له المطالبة بأي تعويض آخر كالتعويض عن نفقات التأسيس أو رسوم العضوية أو مصروفات إصدار الأسهم أو أي مصاريف أخرى.
- يعتمد المجلس إعادة هيكلة وتوزيع الأسهم بعد اعتماد الانسحاب أو التنازل أو إسقاط العضوية، ويرفع التقرير المحدث ببيان الأعضاء إلى الوزارة.
- تمنح التعاونية فترة تصحيحية لا تزيد عن (ستة أشهر ميلادية) من تاريخ اعتماد المجلس لقرار إعادة الهيكلة.
- عند الوفاة: يحل الورثة أو بعضهم محل مورثهم بشرط توافر شروط العضوية في الوارث، وإلا ردت لهم قيمة الأسهم بعد حصر الورثة شرعًا والحصول على وكالة شرعية تخول الوارث تمثيل المورث.

(ج) قواعد داخلية ومسار عملي:

الخطوة	الإجراء	المسؤول	الدليل

الخطوة	الإجراء	المسؤول	الدليل
1	تقديم الطلب كتابةً موضحًا الأسهم والتاريخ والأسباب والمتنازل المقترح	العضو/الوارث	الطلب المسجل
2	فحص الحقوق والديون والموافقات والأثر على رأس المال وحدود الملكية	المالية/الأمانة	مذكرة فحص
3	عرض الطلب على المجلس وإصدار قرار مسبب خلال المدة الداخلية المعتمدة	مجلس الإدارة	محضر قرار
4	تبليغ العضو بالقرار واستلام الاستئناف إن وجد خلال المدة النظامية	الأمانة	إثبات تبليغ
5	احتساب القيمة بعد الأرباح أو الخسائر واعتمادها	المالية	كشف احتساب
6	إعادة هيكلة الأسهم ورفع التقرير المحدث إلى الوزارة	المجلس	تقرير محدث
7	السداد أو التحويل والقيد في سجل الأسهم وإلغاء الصلاحيات	المالية	قيد وسند

3.8 الخدمات والمبادئ التعاونية والفروع

(أ) حكم نظامي ملزم: تقدم التعاونية خدماتها بصفة أساسية إلى أعضائها، ولها تقديم خدماتها إلى غيرهم على ألا يخل ذلك بمصالح الأعضاء، وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة وأي مبادئ أخرى تحددها اللائحة الأساسية لا تخالف النظام واللائحة.[1]

(ب) المبادئ التعاونية السبعة وفق مسودة اللائحة:[5] العضوية الطوعية والمفتوحة؛ الإدارة الديمقراطية للأعضاء؛ المشاركة الاقتصادية للأعضاء؛ الإدارة الذاتية والاستقلال؛ التعليم والتدريب والإعلام؛ التعاون والتكامل مع التعاونيات؛ الاهتمام بالمجتمع.

(ج) قواعد داخلية: تُوثق الاحتياجات المشتركة التي قامت من أجلها التعاونية والمنافع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتوقعة، وبرامج الخدمات ومخرجاتها ومخاطرها ومصادر تمويلها، ويُقاس أثر الخدمات للأعضاء مقابل غير الأعضاء سنويًّا لضمان ألا يؤدي تقديم الخدمات لغير الأعضاء إلى الإضرار بمصالح الأعضاء. ولا تُستخدم التعاونية لإخفاء نشاط شركة ربحية أو للتحايل على قيود جمع التبرعات أو لتوزيع غير مشروع للأصول والفائض.

3.9 الجمعية العمومية

(أ) التكوين والانعقاد (أحكام نظامية ملزمة — المادة 17):

40. تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء، ويجب أن تنعقد مرة على الأقل في كل سنة، وتحدد اللائحة إجراءات الدعوة لاجتماعها.
41. لا يكون الاجتماع العادي صحيحًا إلا بحضور (25%) من الأعضاء على الأقل؛ فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع (خمسة عشر) يومًا ويكون المؤجل صحيحًا بحضور (10%) من الأعضاء على الأقل، وفي جميع الأحوال تُزود الوزارة بقرارات الجمعية العمومية العادية. وإذا لم يحضر العدد المطلوب في الاجتماع المؤجل، جاز للحاضرين البت في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتُزود الوزارة بالقرارات للنظر في اعتمادها.
42. تصدر القرارات العادية بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
43. يجوز عقد الاجتماع ومشاركة العضو في المداولات والتصويت بوساطة وسائل التقنية، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

(ب) التصويت والتمثيل (المادتان 18–19): لكل عضو صوت واحد أيًّا كان عدد الأسهم التي يملكها؛ ويجوز للعضو توكيل عضو آخر في التعاونية من غير أعضاء مجلس الإدارة للتصويت عنه، ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلًا عن أكثر من عضو واحد؛ وتنتخب الجمعية في بداية كل اجتماع من بين أعضائها رئيسًا لها.

(ج) الاختصاصات العادية (المادة 20): تسع اختصاصات محددة نظامًا: مناقشة تقارير المجلس وملحوظات الوزارة؛ تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه؛ دراسة تقريره والمصادقة على القوائم؛ مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية والخطة السنوية والموازنة التقديرية؛ اعتماد توزيع الأرباح وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام؛ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة؛ البت في اعتراضات الأعضاء على قرارات المجلس؛ تحديد الحد الأعلى للتمويل والالتزامات؛ النظر في المسائل الأخرى الداخلة ضمن اختصاصها.

(د) الجمعية غير العادية (المادة 21): تنعقد بدعوة من مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات أو بطلب من (25%) من أعضائها على الأقل أو بدعوة من الوزارة؛ وتختص ب: تعديل اللائحة الأساسية؛ التصرف في الممتلكات العقارية والاستثمارية؛ حل التعاونية أو دمجها أو تقسيمها؛ المسائل الطارئة؛ وما تحدده اللائحة. ويشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية الأعضاء على الأقل؛ فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل (خمسة عشر) يومًا ويصح بحضور (25%) على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية (75%) من الحاضرين على الأقل، وتُزود الوزارة بقراراتها. وإذا لم يحضر العدد المطلوب في المؤجل جاز للحاضرين البت في جدول الأعمال وفي هذه الحالة تصدر القرارات بالإجماع وتُزود الوزارة بالقرارات للنظر في اعتمادها.

(هـ) قواعد داخلية: تُدعى الجمعية قبل (خمسة عشر) يومًا على الأقل من انعقادها بجدول أعمال وتاريخ ومكان ووسيلة الانعقاد عبر الوسائل المعتمدة في اللائحة الأساسية؛ ويُتيح الاجتماع الافتراضي حضور مقر التعاونية لغير الراغبين بالحضور عن بُعد مع تحقق رئيس الاجتماع من مطابقة الحاضرين لأعضاء الجمعية؛ وتُحفظ قوائم المخولين والحضور والأصوات والامتناع والتنحي والتظلم، ولا تُحتسب أصوات الممنوعين نظامًا.

3.10 مجلس الإدارة

(أ) التكوين (المادة 22):

44. يكون لكل تعاونية مجلس إدارة يقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها في حدود أغراضها ووفق لائحتها الأساسية.
45. يتكون المجلس من (خمسة) أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها أو من غيرهم، على ألا تزيد نسبة أعضاء المجلس من غير أعضاء الجمعية العمومية على (20%) من مجموع الأعضاء.
46. استثناءً، يعين الأعضاء المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول.
47. ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للمجلس، وتحدد اللائحة الأساسية إجراءات حوكمة المجلس.

(ب) مدة الدورة وإعادة الانتخاب (المادتان 23–24): لا تزيد مدة العضوية على (أربع) سنوات، وللجمعية العمومية إعادة انتخاب الأعضاء لمدة أخرى ما لم تنص اللائحة الأساسية على غير ذلك، ويجوز بموافقة الوزارة التجديد لمدد إضافية في الحالات الاستثنائية التي تحددها اللائحة. وعلى المجلس دعوة الجمعية قبل انتهاء دورته بمدة كافية لانتخاب مجلس جديد؛ فإذا تعذر إجراء الانتخاب استمر الأعضاء في أداء مهامهم إلى حين الانتخاب على ألا تتجاوز مدة الاستمرار المدة التي تحددها اللائحة.[1] وبحسب مسودة اللائحة: تدعو الجمعية قبل انتهاء الدورة بـ (مائة وعشرين) يومًا، وإذا لم يتم الانتخاب استمر المجلس بحد أقصى (تسعين) يومًا ويمكن التمديد إلى سنة بموافقة الوزارة، فإذا تعذر ذلك جاز للوزارة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة التعاونية.[5]

(ج) المكافآت (المادة 25): يجوز أن تقرر اللائحة الأساسية صرف مكافآت لأعضاء المجلس وفق معايير وإجراءات تحددها اللائحة.

(د) الشواغر (المادة 26): إذا خلا مكان أحد الأعضاء لأي سبب، عين المجلس مؤقتًا عضوًا بديلًا وأبلغ الوزارة، ويعرض التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويكمل المعين مدة سلفه.

(هـ) الانعقاد والقرارات (المادة 27): لا يصح انعقاد المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح جانب رئيس الاجتماع.

(و) الصلاحيات والتمثيل (المادة 28): دون إخلال باختصاصات الجمعية، يكون للمجلس أوسع السلطات في إدارة التعاونية بما يحقق أغراضها؛ ويشرف على سير العمل ومراقبة من يديرها ويمثلها ومن يفوض؛ ويمثل رئيس المجلس التعاونية أمام القضاء ولدى الغير، ويجوز أن تنص اللائحة الأساسية على تمثيل الرئيس التنفيذي لها، ويجوز للرئيس تفويض بعض صلاحياته بقرار مكتوب لعضو أو غيره لمباشرة أعمال معينة ما لم تنص اللائحة الأساسية على غير ذلك.

(ز) القوائم المالية (المادة 29): يقدم المجلس في نهاية السنة القوائم المالية للجمعية للمصادقة بعد اعتمادها من مراجع الحسابات الخارجي، وتودع التعاونية القوائم المعتمدة لدى الوزارة بعد المصادقة.

(ح) معايير داخلية: تُعلن معايير الترشح والاستقلال والتنحي عند التعارض، ويُقيّم أداء المجلس سنويًّا، ولا يحتكر شخص أو عائلة أو مورد قرار المجلس، ويُفصح الأعضاء عن مصالحهم وتُوثق قيمة السعر العادل عند التعامل مع ذوي العلاقة.

3.11 اللجان

(قواعد داخلية): تشكل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة — بحسب اختصاص كل منهما — لجانًا متخصصة تتناسب مع حجم التعاونية ومخاطرها، ويُوصى بأن تشمل:

اللجنة	المهام الأساسية	ملاحظات
لجنة المراجعة	مراقبة القوائم والرقابة الداخلية والتعامل مع المراجع الخارجي	تقتصر العضوية على غير التنفيذيين
لجنة الترشيحات والحوكمة	ترشيح أعضاء المجلس ومعايير الاختيار وتقييم الأداء والتعيينات الكبرى	تكفل الشفافية والاستقلال
لجنة الخدمات	تقييم جودة الخدمات للأعضاء وأسعارها وخطط تطويرها	تقيس أثر الخدمات
لجان فنية أخرى	بحسب النشاط: مشتريات، استثمار، مجتمع، تدريب	تحدد قرارات التشكيل المهام والمدة والاستقلال

يحدد قرار التشكيل: اسم اللجنة واختصاصها وأعضاءها ورئيسها ومدتها ومخرجاتها واستقلاليتها وقواعد الإفصاح والتنحي، وترفع اللجان تقارير دورية إلى المجلس.

3.12 الإدارة التنفيذية والتمثيل

(أ) حكم نظامي ملزم: يعين مجلس الإدارة رئيسًا تنفيذيًّا يقوم بإدارة شؤون التعاونية، ويحدد المجلس اختصاصاته وواجباته وحقوقه.[1]

(ب) قواعد داخلية: يوثق قرار التعيين والصلاحيات والمزايا ومعايير التقييم، ويتولى الرئيس التنفيذي التشغيل والبرامج والعاملين والتقارير في حدود التفويض، ولا يتجاوز المسائل المحجوزة للجمعية أو المجلس. وتُدرج الفروع والخدمات المشتركة في الموازنة والجرد والتدقيق والمخاطر والتأمين والسلامة وحماية البيانات.

3.13 المراجعة الخارجية

(أ) أحكام نظامية ملزمة: دون إخلال بالأنظمة واللوائح والقواعد والمعايير ذات الصلة بمراجعة الحسابات، يصدر الوزير — أو من يفوضه — قرارات تنظم عملية المراجعة على الأعمال المحاسبية في التعاونيات؛[1] وتعين الجمعية العمومية مراجع الحسابات الخارجي وتحدد أتعابه (المادة 2/20)، وله دعوة الجمعية العمومية غير العادية (المادة 21)، وتُراجع حسابات التعاونية بواسطة مراجعي الحسابات الخارجيين في إطار إشراف الوزارة (المادة 1/39). وتصدر الوزارة قرارات سنوية لتنظيم المراجعة وفق مسودة اللائحة.[5]

(ب) قواعد داخلية: يختار المجلس مراجعًا مستقلًّا مسجلاً لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويوثق خطاب الارتباط والنطاق والأتعاب وخطة المراجعة والملاحظات الجوهرية وردود الإدارة عليها، وتعرض نتائج المراجعة على لجنة المراجعة ثم المجلس ثم الجمعية.

3.14 الموارد المالية

(أ) حكم نظامي ملزم (المادة 32): تتكون موارد التعاونية من: رأس مالها؛ والمقابل المالي للخدمات المقدمة إلى أعضائها وغيرهم؛ وعوائد أنشطتها واستثماراتها؛ والإعانات التي قد تقدمها الدولة؛ والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف وأي موارد أخرى تقرها اللائحة وفق القواعد التي تنظمها اللائحة واللائحة الأساسية.

(ب) تفصيل من مسودة اللائحة:[5] يجوز للائحة الأساسية استحداث رسوم عضوية أو مصروفات إصدار تُضاف إلى الاحتياطي العام بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة المختصة؛ ويجوز قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف — دون الدعوة لها أو تنظيم حملات — بعد موافقة الوزارة، وتستخدم في الأغراض المخصصة وتقيد في السجلات المالية؛ وتلتزم التعاونية بكفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.

(ج) حوكمة مالية داخلية: تُفتح الحسابات باسم التعاونية، وتُنفذ المدفوعات بتفويض مشترك ومصفوفة صلاحيات ودليل أدلة وسندات، وتحظر الصراعات المصرفية، وتفصل المساهمات والتبرعات والرسوم والمقابل ومخصصات الفائض في القيود والإيضاحات.

3.15 الفائض وتوزيع الأرباح والاحتياطيات

(أ) الاحتياطيات (المادتان 33، 36): يكون للتعاونية احتياطي نظامي يخصص لتغطية خسائرها أو عند تصفيتها، واحتياطي عام يخصص للأغراض التي تحددها اللائحة الأساسية. ولا يجوز استخدام الاحتياطي النظامي إلا لتغطية الخسائر أو في حال التصفية، وتحدد اللائحة الأساسية طريقة استخدام الاحتياطي العام.

(ب) ترتيب التوزيع الإلزامي (المادة 34): توزع أرباح التعاونية على النحو الآتي:

48. تخصص (20%) من الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي إلى أن يتساوى رصيده مع رأس المال، وعندها تُحول النسبة إلى الاحتياطي العام.
49. يصرف ما لا يزيد على (20%) من باقي الأرباح للأعضاء كربح بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.
50. يخصص ما لا يقل عن (5%) من باقي الأرباح للخدمات الاجتماعية.
51. يخصص ما لا يقل عن (5%) من باقي الأرباح لتدريب أعضاء التعاونية وتنمية قدراتهم.
52. يخصص ما قد يبقى من الأرباح للأعضاء بناءً على العائد على التعاملات وفق ما تحدده اللائحة.

(ج) قيد توزيع الخسائر (المادة 35): لا يجوز توزيع الفائض من أرباح التعاونية في السنوات التالية للسنة المالية التي حققت فيها التعاونية خسائر في رأس مالها، وذلك حتى تتم تغطية تلك الخسائر من الاحتياطي النظامي والعام.

(د) ضوابط مسودة اللائحة:[5] يعتمد مجلس الإدارة آلية احتساب العائد على التعاملات وفق السجلات المحاسبية المعتمدة وتعتمدها الجمعية العمومية ضمن السياسة المالية؛ وإذا تعذر قياس العائد على التعاملات في السنة الأولى تباشر التعاونية نظام رصد للتعاملات ويجوز للوزارة إرسال تنبيه أو تحذير خطي، وفي الحالات الاستثنائية يوزع المتبقي بواقع (20%) للاحتياطي النظامي حتى يتساوى مع رأس المال ثم يحول للاحتياطي العام، و(80%) من صافي الأرباح توزع على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال أو بحسب ما تحدده اللائحة الأساسية؛ فإذا تعذر ذلك للسنة التي تليها جاز للوزارة اتخاذ الإجراءات وفق المادة (40) من النظام.

(هـ) قواعد داخلية: لا يُوزع فائض إلا بعد اعتماد القوائم من المراجع الخارجي ومصادقة الجمعية العمومية، ولا تُقدم أرقام توزيع قبل حسابات مدققة، وتوثق حصة كل عضو وطريقة احتسابها واستحقاقها ودفعها ومصدرها، ويُعد نموذج جدول التوزيع (الملحق 9.8) لكل سنة مالية.

3.16 التعاونيات المركزية ومجلس التعاونيات

(أ) أحكام نظامية ملزمة:

- للتعاونيات التي تمارس نشاطًا تعاونيًا متماثلًا أو مشتركًا تأسيس تعاونية مركزية تضم تلك التعاونيات وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، وتسري على التعاونيات المركزية أحكام النظام في حدود ما يتناسب مع طبيعتها (المادة 37).
- يُكوَّن مجلس للتعاونيات يضم جميع التعاونيات والتعاونيات المركزية كأعضاء، وتتولى الوزارة الإشراف والرقابة عليه، وتحدد اللائحة طريقة تكوينه واختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والإدارية وعلاقته بالتعاونيات ومدى استفادته من الإعانات والامتيازات (المادة 38).

(ب) تفصيل من مسودة اللائحة:[5] تشترط التعاونية المركزية القطاعية أن تكون عضويتها من التعاونيات المحلية العاملة في ذات النشاط أو المتقاطعة مع أهدافها؛ وبحسب النطاق الجغرافي من تعاونيات ذات النطاق المحدد على مستوى المملكة؛ أو لممارسة نشاط تعاوني متماثل أو مشترك. ويتكون مجلس التعاونيات من جمعية عمومية تمثلها جميع التعاونيات المرخصة، ومجلس إدارة من (أحد عشر) عضوًا: سبعة من التعاونيات (ممثلان من القطاع الزراعي، وممثل من التعاونيات متعددة الأغراض، وممثل من القطاع الاستهلاكي، وممثل من القطاع السكني، وممثلان من القطاعات الناشئة) وأربعة من ذوي الكفاءة والاختصاص تعينهم الوزارة، بمدة أربع سنوات لا تتجاوز دورتين متتاليتين، وينعقد مجلس إدارته ربع سنويًّا بحضور أغلبية الأعضاء (50%+1) وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين. ويجوز للمجلس تحديد رسم عضوية بقرار من جمعيته العمومية بموافقة الوزارة، ولا يجوز له تنظيم حملات لجمع التبرعات ويجوز له قبول التبرعات بعد موافقة الوزارة، وللوزارة حل مجلس إدارته وتعيين لجنة مؤقتة عند تكرار المخالفة.

(ج) قواعد داخلية: تحدد التعاونية سياسة انضمامها للتعاونية المركزية المناسبة ومجلس التعاونيات، وتعين ممثلها وتفوضه، وتدرس مذكرات التفاهم معهما في ضوء المصلحة الاقتصادية لأعضائها وعدم الإخلال باستقلالها الإداري والمالي.

3.17 السجلات والتقارير والإفصاح

(أ) أحكام نظامية ملزمة:

- تودع التعاونية القوائم المالية المعتمدة لدى الوزارة بعد اعتمادها من المراجع الخارجي ومصادقتها من الجمعية العمومية (المادة 2/29).
- تتولى الوزارة الرقابة والإشراف على التعاونية بما يشمل فحص أعمالها والتحقق من اتفاقها مع النظام واللائحة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية العمومية ومراقبة حساباتها بواسطة مراجعي الحسابات الخارجيين، ولها وقف تنفيذ أي قرار مخالف (المادة 39).
- يُنشر ملخص حساب التصفية في الوسيلة التي تحددها الوزارة ويجوز الاعتراض عليه خلال (ثلاثين) يومًا (المادة 45).

(ب) قواعد داخلية: تحفظ التعاونية سجلات التأسيس والأسهم والأعضاء والجمعيات والمجلس واللجان والحسابات والعقود والفائض والفروع بطريقة آمنة قابلة للتدقيق في نظام يحفظ سلامة التسلسل والتاريخ والهوية والتعديل؛ وتتاح للأعضاء المعلومات الأساسية والتقارير والمستندات قبل القرار بوقت كافٍ؛ وتفصح قيادات المجلس واللجان والإدارة والموردون عن مصالحهم ويتنحى المتعارض ويوثق في المحضر؛ وتجمع بيانات الأعضاء والممثلين والمستفيد الفعلي وفق المتطلبات مع حمايتها وفق نظام حماية البيانات الشخصية وعدم نشرها؛ وتفتح قنوات شكاوى وتظلم ومراجعة مستقلة.

3.18 الرقابة والمخالفات والجزاءات النظامية

(أ) أحكام نظامية ملزمة (المادتان 39–40):

53. إذا وجدت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فعلى الوزارة أن تطلب من المخالف إزالة المخالفة وإزالة آثارها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ اكتشاف المخالفة.
54. إذا لم تُزل المخالفة وآثارها، فللوزارة أن تتخذ بحق المخالف أحد الإجراءين أو كليهما: الإنذار؛ أو الإيقاف عن ممارسة النشاط إلى حين الإزالة.
55. يجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم أمام المحكمة المختصة.

(ب) أسباب الحل النظامي (المادة 43): للوزارة الحق في حل التعاونية وتصفيتها في أي من الحالات الآتية:

56. إذا مضت سنتان على تاريخ تسجيلها وشهرها دون أن تباشر عملها.
57. إذا لم تصدر قوائم مالية لسنتين متتاليتين.
58. إذا بلغ مجموع خسائرها أكثر من نصف رأس مالها المدفوع لسنتين متتاليتين.
59. إذا نقص عدد أعضائها عن العدد المحدد في المادة (الثالثة) من النظام، ومضى على ذلك أكثر من (اثني عشر) شهرًا.
60. إذا خرجت عن أغراضها المحددة في لائحتها الأساسية.
61. إذا تعذر استمرارها لاضطراب أعمالها بصفة مستمرة أو لتكرار إخلالها بأحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية.
62. إذا امتنعت عن إزالة المخالفات وإزالة آثارها وفق المادة (الأربعين).

ويجوز لمن صدر بحقه قرار الحل التظلم أمام المحكمة المختصة.

(ج) قواعد داخلية: تربط التعاونية مؤشراتها المبكرة بأسباب الحل السبعة (نشاط فعلي بعد التسجيل، إصدار سنوي للقوائم، نسبة الخسائر إلى رأس المال، عدد الأعضاء مقابل الحد الأدنى، الالتزام بالأغراض، استقرار الأعمال، سرعة معالجة الملاحظات) وترفع تقرير الامتثال الربع سنوي إلى مجلس الإدارة.

3.19 الاندماج والتقسيم

(أ) أحكام نظامية ملزمة (المادتان 41–42): يجوز لتعاونيتين أو أكثر الاتفاق على الاندماج لتكوين تعاونية واحدة بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة؛ ويجوز تقسيم التعاونية إلى تعاونيتين أو أكثر بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة ومراعاة أحكام التأسيس؛ وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.

(ب) وثائق مسودة اللائحة:[5]

لطلب الاندماج: قرار الجمعية العمومية غير العادية لكل تعاونية؛ دراسة مبررات الاندماج وآثاره المالية والإدارية والتنظيمية؛ آخر تقرير قوائم مالية معتمد لكل تعاونية متضمنًا الأصول والالتزامات؛ بيان أثر الاندماج على حقوق الأعضاء والدائنين؛ مشروع اتفاقية الاندماج إن وجد؛ تقرير معتمد من جهة ذات اختصاص؛ وأي مستندات تطلبها الوزارة. ويترتب على نفوذه: انتقال الأصول والحقوق والالتزامات؛ وانتقال العقود؛ واستمرار حقوق الأعضاء؛ وتحديث السجلات؛ وانتخاب مجلس إدارة للتعاونية الناتجة.

لطلب التقسيم: قرار الجمعية غير العادية؛ دراسة المبررات والآثار وتوزيع الأصول والالتزامات؛ بيان توزيع الأعضاء؛ مشروع اللائحة الأساسية لكل تعاونية ناتجة؛ تقرير جهة مختصة؛ وأي مستندات تطلبها الوزارة. وتلتزم التعاونيات باستكمال تحديث البيانات خلال (تسعين) يومًا من النفاذ.

(ج) قواعد داخلية: يعد مقترح الاندماج أو التقسيم بالمقارنة والأسباب والأثر على الأعضاء والأسهم والخدمات والفائض والالتزامات، وتُحفظ حقوق الدائنين والأعضاء والعاملين، ويُشعر الدائنون متى كان للإجراء أثر على حقوقهم.

3.20 حل التعاونية وتصفيتها

(أ) أحكام نظامية ملزمة (المادتان 44–46):

63. إذا حلت التعاونية، تعين الوزارة مصفيًّا أو أكثر لتصفيتها، ويقوم المصفي بجميع التصرفات النظامية اللازمة لاستيفاء حقوق التعاونية والوفاء بديونها والتزاماتها، ويقصر عمله على إنهاء الأعمال القائمة ولا يبدأ أعمالًا جديدة إلا ما كان لازمًا لإتمام أعمال سابقة، ويعد قائمة مالية تُراجع وفق المادة (الحادية والثلاثين).

64. يُنشر ملخص حساب التصفية في الوسيلة التي تحددها الوزارة، ويجوز لأي عضو الاعتراض عليه أمام الوزارة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ النشر، وعلى الوزارة البت في الاعتراض خلال (ثلاثين) يومًا من تقديمه.

65. يوزع ناتج التصفية على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم في التعاونية؛ وإذا حصلت التعاونية على إعانات من الدولة أو تبرعات أو هبات أو منح أو وصايا أو أوقاف فيكون التصرف فيها وفقًا لما تحدده اللائحة.

(ب) إجراءات مسودة اللائحة:[5] ترفع التعاونية طلب التصفية مرفقًا بمحضر الجمعية غير العادية وترشيح لجنة التصفية وقائمة الأعضاء وبيانات الحساب البنكي وبيان الأصول والالتزامات؛ وتدرس الوزارة الطلب ويجوز تكليف من تراه بزيارتها؛ ويصدر الوزير — أو من يفوضه — قرار التصفية وتعيين اللجنة؛ وتباشر اللجنة حصر الممتلكات وإعداد محضر جرد يعتمده المراجع، وإعداد الحساب الختامي ونشره في موقع التعاونية (ثلاثين) يومًا أو في صحيفة محلية عند تعذر الموقع؛ وبعد انقضاء النشر دون اعتراض تُحول المستحقات بعد الأرباح أو الخسائر؛ وإذا تعذر الوصول إلى مساهم أو ورثته رغم ثلاث محاولات موثقة في السنة الواحدة خلال سنتين من اعتماد الحساب الختامي جاز إحالة الرصيد كمستحقات مخصصة لتمكين التعاونيات الناشئة أو المتعثرة في مجلس التعاونيات.

(ج) قواعد داخلية: لا تُنقل الأصول أو تُوزع قبل استيفاء التصفية وسداد الديون، وتؤول الأصول المتبقية وفق النظام واللائحة وقرار الجهة المختصة، ولا تُوزع على القيادات أو المؤسسين خارج الحقوق النظامية.

4. خطة الانتقال من النظام القديم (12 شهرًا)

4.1 الإطار الزمني النظامي

- صدر نظام التعاونيات بالمرسوم الملكي (م/96) وتاريخ 1448/3/25هـ، ونُشر بجريدة أم القرى بتاريخ 18 سبتمبر 2026م، ويعمل به بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره، أي ابتداءً من 17 ديسمبر 2026م (المادة 49).[1]
- يحل النظام محل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 10/3/1429هـ ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام (المادة 48).
- على التعاونيات القائمة عند النفاذ تعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال (اثني عشر) شهرًا من تاريخ نفاذ النظام بما يتوافق معه ومع لائحته التنفيذية — أي حتى 17 ديسمبر 2027م كموعد أقصى.[3]
- يصدر الوزير اللائحة التنفيذية خلال (تسعين) يومًا من تاريخ الموافقة على النظام وتعمل من تاريخ العمل به (المادة 47)؛ وقد عُرض مشروعها للاستطلاع حتى 18 نوفمبر 2026م.[5]

4.2 مراحل خطة الانتقال المقترحة (تُكيَّف حسب تاريخ نفاذ التعاونية)

المرحلة	الفترة المقترحة	الأهداف الرئيسية
أولى: التأسيس والفهم	من تاريخ الاعتماد حتى نفاذ النظام (حتى 2026/12/17)	تشكيل فريق الانتقال، ودراسة النظام ومسودة اللائحة، وجرد الفجوات، وإعداد خطة العمل
ثانية: التوثيق	الشهران 1–2 من النفاذ (حتى ~2027/2/17)	مراجعة اللائحة الأساسية وعقد التأسيس والسياسات، وتحديث المسميات والمصطلحات، وإعداد مسودات التعديل
ثالثة: الاعتمادات	الشهران 3–4 (حتى ~2027/4/17)	عرض التعديلات على الجمعية العمومية غير العادية، ورفع اللائحة المعدلة للوزارة، واستيفاء الموافقات
رابعة: التشغيل والمواءمة	الشهران 5–8 (حتى ~2027/8/17)	تحديث السجلات والأنظمة والعقود والنماذج، وتدريب الأعضاء والموظفين، وتطبيق قواعد التوزيع الجديدة
خامسة: التحقق والإقفال	الشهران 9–12 (حتى ~2027/12/17)	مراجعة داخلية شاملة، ومعالجة الفجوات، واعتماد إنجاز الانتقال من الجمعية العمومية، وإقفال الملف

4.3 قائمة مراجعة الانتقال التفصيلية

تُستخدم قائمة الفحص التالية وتُحدَّث شهريًا خلال فترة الانتقال، ويعتمد إنجازها من الجمعية العمومية قبل نهاية المهلة:

أ. الحوكمة والتأسيس:

- ☐ مراجعة اسم التعاونية للتأكد من دلالته على الصفة التعاونية ونوع النشاط، وتعديله عند الحاجة بقرار الجمعية غير العادية وموافقة الوزارة.
- ☐ استبدال عبارة «الجمعية التعاونية» بكلمة «التعاونية» في الاسم واللوائح والعقود والسجلات والأختام والمراسلات.
- ☐ مراجعة عقد التأسيس مقابل متطلبات المادة (13) واستكمال أي نقص.
- ☐ مراجعة اللائحة الأساسية مقابل متطلبات المادة (14) الأحد عشر، وخاصة: قواعد توزيع الأرباح وفق المادة (34)، واختصاصات الجمعية والمجلس، وقواعد العضوية وفقدها والانسحاب.
- ☐ عرض تعديل اللائحة الأساسية على الجمعية العمومية غير العادية بالنسب النظامية (أغلبية 75% من الحاضرين على الأقل) ورفعها للوزارة والنظر في اعتمادها.
- ☐ التحقق من تسجيل التعاونية وشهرها واستخراج ما يثبت ذلك.

ب. الأعضاء والأسهم:

- ☐ جرد كامل للأعضاء والتحقق من استيفاء شروط العضوية وفق اللائحة التنفيذية النهائية (الجنسية والسن والأهلية والحد الأدنى للمساهمة).
- ☐ التحقق من عدم تجاوز أي عضو الحد الأعلى لملكية الأسهم (20% مباشرة أو غير مباشرة وفق المسودة، أو ما تحدده اللائحة النهائية) والتصحيح عند اللزوم.
- ☐ التحقق من نسب الأعضاء غير السعوديين (30% من رأس المال و30% من العدد وفق المسودة) والتصحيح عند اللزوم.
- ☐ مطابقة سجل الأسهم مع رأس المال المعتمد وقيمة السهم الثابتة.
- ☐ معالجة حالات الانسحاب والتنازل والوفاة العالقة وفق المادة (7) ومسودة اللائحة، وتوثيقها ورفع التقارير المحدثة للوزارة.

- ☐ إعداد خطة معالجة لأي نقص في عدد الأعضاء عن الحد الأدنى (12 مؤسسًا، أو 5 بالاستثناء الوزاري) مع طلب فترة تصحيحية عند الحاجة.

ج. الهيئات والحوكمة:

- ☐ مراجعة تشكيل مجلس الإدارة: خمسة أعضاء على الأقل، ونسبة غير الأعضاء (20%)، ومدة الدورة (أربع سنوات)، وضوابط إعادة الانتخاب والتجديد الاستثنائي بموافقة الوزارة.
- ☐ مراجعة نصاب مجلس الإدارة وقراراته (أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه) وتوثيق محاضره.
- ☐ مراجعة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والنصاب (25% ثم 10% للعادية؛ أغلبية الأعضاء ثم 25% و75% من الحاضرين للغير عادية).
- ☐ مراجعة آلية التصويت (صوت واحد لكل عضو) وضوابط التوكيل (عضو واحد، ولا وكالة لأعضاء المجلس) والاجتماعات التقنية.
- ☐ تشكيل أو تحديث اللجان وقرارات تشكيلها.
- ☐ مراجعة مكافآت أعضاء المجلس إن وجدت بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية.

د. المالية والفائض:

- ☐ تحديث سياسة توزيع الأرباح لتتوافق مع المادة (34) الخمسية: 20% احتياطي نظامي حتى يساوي رأس المال ثم يحول للاحتياطي العام؛ 20% كحد أعلى ربحًا على رأس المال؛ 5% كحد أدنى للخدمات الاجتماعية؛ 5% كحد أدنى للتدريب وتنمية القدرات؛ والمتبقي عائدًا على التعاملات.
- ☐ بناء نظام رصد التعاملات لاحتساب العائد عليها، أو تفعيل خطة السنة الأولى الاستثنائية وفق المسودة.
- ☐ مراجعة الاحتياطي النظامي والعام وأرصدتها وقواعد استخدامها (المادتان 33، 35، 36).
- ☐ مراجعة عقد مراجع الحسابات الخارجي واستقلاليته ونطاق عمله.
- ☐ التأكد من عدم وجود خسائر في رأس المال توقف التوزيع (المادة 35) وخطط تغطيتها.
- ☐ تحديث سياسات النقدية والمدفوعات والصلاحيات والمشتريات بما يتوافق مع اللائحة المالية المعتمدة للتعاونية.

هـ. الخدمات والفروع والعلاقات:

- ☐ مراجعة تراخيص الفروع داخل المملكة ومواءمتها مع النطاق الجغرافي ولائحة الأساس.
- ☐ مراجعة خدمات التعاونية للأعضاء مقابل غير الأعضاء والتحقق من عدم الإخلال بمصالح الأعضاء.
- ☐ مراجعة عضوية التعاونية في التعاونية المركزية ومجلس التعاونيات ورسوم العضوية.
- ☐ مراجعة اتفاقيات الخدمات المشتركة والشراكات.

و. السجلات والامتثال:

- ☐ تحديث السجلات: الأعضاء، الأسهم، المحاضر، الحسابات، العقود، الفائض، الفروع، الانسحاب والتنازل والوفاة.
- ☐ التأكد من إصدار القوائم المالية سنويًا وإيداعها لدى الوزارة بعد اعتماد المراجع ومصادقة الجمعية (المادة 29) — تذكر أن عدم إصدار القوائم لسنتين من أسباب الحل.
- ☐ تفعيل مؤشرات مبكرة لأسباب الحل السبعة (المادة 43).
- ☐ تدريب أعضاء المجلس واللجان والإدارة على أحكام النظام الجديد.
- ☐ مراجعة اللائحة التنفيذية النهائية فور نشرها ومواءمة اللائحة الأساسية معها قبل الاعتماد النهائي.

5. السجلات والأدلة وحفظها

تُنشأ السجلات في نظام قابل للبحث ويحفظ سلامة التسلسل والتاريخ والهوية والتعديل. تكون مدد الحفظ الواردة في الجدول حدًّا داخليًّا أدنى ما لم يوجد في النظام أو العقد مدة أطول، ولا تُتلف السجلات المتعلقة بتحقيق أو نزاع أو طلب جهة مختصة حتى انتهاء الغرض واعتماد الإتلاف.

السجل أو الدليل	المالك	الحد الأدنى للمحتوى	مدة الحفظ
التأسيس واللائحة الأساسية والتعديلات	الأمانة	الطلب والوثائق ومحضر الجمعية وقرار الاعتماد ومراسلات الوزارة	دائم
شهادة التسجيل والإشهار	الأمانة	رقم التسجيل وتاريخه واسم التعاونية ونوعها ومقرها	دائم
سجل الأعضاء والممثلين والمستفيد الفعلي	الأمانة	البيانات والوثائق والممثل النظامي وتاريخ العضوية والتحديثات	انتهاء العضوية + عشر سنوات
سجل الأسهم ورأس المال	المالية	الإصدار والسداد والملكية والحدود والنقل والاسترداد والأرباح والخسائر	دائم حتى التصفية ثم عشر سنوات
محاضر الجمعية العمومية	الأمانة	الدعوة وجدول الأعمال والحضور والنصاب والتصويت والقرارات	دائم
محاضر مجلس الإدارة واللجان	الأمانة	الدعوة والحضور والنصاب والتنحي والقرارات والتفويضات	دائم
القوائم المالية والمراجعة الخارجية	المالية	الموازنة والقوائم المعتمدة وتقرير المراجع والمصادقة والإيداع لدى الوزارة	عشر سنوات
الفائض والاحتياطيات والتوزيعات	المالية	الاحتساب والاعتماد والقرار وكشوف الصرف وحصص الأعضاء	عشر سنوات
الانسحاب والتنازل والوفاة وفقد العضوية	الأمانة/المالية	الطلب والموافقة المسببة والاحتساب والسداد والقيد والتقرير المرفوع للوزارة	عشر سنوات
الفروع والخدمات المشتركة	الإدارة	الموافقة ودراسة الجدوى والاتفاقيات والصلاحيات والتقارير	عمر العلاقة + عشر سنوات
خطة الانتقال وأدلة إنجازها	فريق الانتقال/الأمانة	قائمة المراجعة والمحاضر والموافقات ومحضر الإقفال	دائم
الحل والتصفية	المصفي/الأمانة	قرار الحل وتعيين المصفي والجرد والحساب الختامي والنشر والاعتراضات والتوزيع	دائم

6. مؤشرات الأداء والتقارير

المستهدفات التالية استرشادية لضبط الأداء وليست نسبًا نظامية، باستثناء ما ورد بنص النظام من التزامات إلزامية (كإصدار القوائم سنويًّا وإيداعها). تعتمد الجهة مستهدفاتها بعد قياس خط الأساس وحجم العمل والمخاطر، وتحلل الانحرافات الجوهرية وتحدد مسؤولًا وتاريخًا للمعالجة.

المؤشر	طريقة القياس	الدورية	المستهدف الاسترشادي
اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي	انعقاد الاجتماع في السنة المالية	سنوي	100% (التزام نظامي)
القوائم المالية المصدقة والمودعة	القوائم المعتمدة من المراجع والمودعة لدى الوزارة بعد المصادقة	سنوي	100% (التزام نظامي — التخلف سنتين يوجب الحل)
اجتماعات مستوفاة للضوابط	الاجتماعات ذات الدعوة والنصاب والمحضر المكتمل ÷ الاجتماعات	ربع سنوي	100%
سجل أعضاء وأسهم مكتمل	الأعضاء ذوو البيانات والوثائق والممثلين المكتملين ÷ الأعضاء	ربع سنوي	100%
الالتزام بحدود ملكية الأسهم	الأعضاء الملتزمون بالحد الأعلى للملكية ÷ الأعضاء	نصف سنوي	100%
تصفية في الموعد الداخلي	طلبات الانسحاب/التنازل المعالجة في المدة الداخلية المعتمدة ÷ الطلبات	ربع سنوي	≥ 95%
فائض موثق التوزيع	التوزيعات المرتبطة بحسابات معتمدة وقرار وحدود نظامية ÷ التوزيعات	سنوي	100%
نظام رصد التعاملات	نسبة التعاملات المرصودة في النظام المعتمد ÷ إجمالي التعاملات	سنوي (يُفعَّل من السنة الأولى)	100% خلال السنة الأولى وفق مسودة اللائحة
خطة الانتقال	مهام تعديل الأوضاع المنجزة في موعدها ÷ المهام المستحقة	شهريًا أثناء الانتقال	100% قبل 2027/12/17
معالجة ملاحظات الوزارة	الملاحظات المغلقة خلال المدة النظامية (30 يومًا) ÷ الملاحظات	عند الرصد	100%
رضا الأعضاء عن الخدمات	نتيجة استبانة الأعضاء المعتمدة وحجم العينة	سنوي	خط أساس وتحسن مستمر

7. المخالفات والاستثناءات والتصعيد

- تسجل المخالفة أو الاستثناء في سجل موحد يتضمن الوصف والأثر والمسؤول والإجراء الفوري والموعد المستهدف للإغلاق، مع حفظ الأدلة دون إخفاء أو تعديل بأثر رجعي.
- لا يقبل استثناء يسمح بمخالفة نظام أو تقليص حق نظامي للعضو أو إلغاء موافقة رسمية؛ وكل استثناء تشغيلي جائز يكون مكتوبًا ومسببًا ومحدد المدة ومعتمدًا من صاحب الصلاحية وقابلًا للتتبع.
- تدار المخالفات النظامية وفق المادتين (39–40): إزالة خلال ثلاثين يومًا من الاكتشاف، ثم إنذار أو إيقاف عن النشاط، مع حق التظلم أمام المحكمة المختصة؛ وتدار مخالفات الأعضاء والموظفين والموردين وفق اللوائح الداخلية والعقود والأنظمة ذات الصلة بعد التحقيق وسماع الأقوال وضمان التظلم.

- يصعد البلاغ ذو الخطر النظامي أو المالي أو المتعلق بالسلامة أو حماية البيانات فورًا إلى المستوى المختص، وتستخدم قنوات الجهات الرسمية عندما يوجب النظام ذلك.

8. المراجعة والتحديث والاعتماد

يراجع مالك الوثيقة هذه اللائحة سنويًّا على الأقل، وقبل ذلك عند: صدور اللائحة التنفيذية النهائية أو تعديلها؛ أو صدور قرارات الوزير المنظمة للمراجعة المحاسبية؛ أو تعديل اللائحة الأساسية للتعاونية؛ أو تغير النشاط أو الشكل النظامي؛ أو وقوع حادث جوهري؛ أو ظهور نتيجة تدقيق تستلزم التعديل. ويوثق سجل المراجعة ما فُحص وما تغير وأسباب الاعتماد أو الإبقاء.

تسلم النسخة المعتمدة إلى أصحاب العلاقة بطريقة قابلة للإثبات وتسحب النسخ الملغاة مع الاحتفاظ بنسخة أرشيفية. لا يعمل بأي مسودة، ويعرض التعديل الجوهري — ومنه تعديل اللائحة الأساسية — على الجمعية العمومية غير العادية بالنسب النظامية وترفع موافقاته للوزارة.

عنصر الاعتماد	البيان
إعداد ومراجعة المحتوى	.....
المراجعة النظامية/القانونية	.....
مطابقة اللائحة التنفيذية النهائية	.....
قرار الجمعية العمومية غير العادية (رقمه وتاريخه)	.....
موافقة الوزارة إن لزمت (رقمها وتاريخها)	.....
تاريخ النفاذ وموعد المراجعة التالية	.....
اسم المفوض بالتوقيع وصفته وتوقيعه	.....

9. الملاحق والنماذج

الملحق 9.1 جدول المعايير التعاونية (حقول تخصيص)

المعيار	القيمة النظامية الثابتة	قيمة التخصيص المعتمدة
الحد الأدنى للمؤسسين	12 عضوًا (5 باستثناء وزاري وفق اللائحة)	.....
شروط العضوية الإضافية في اللائحة الأساسية	حدود نظامها اللائحة التنفيذية واللائحة الأساسية	.....
الحد الأعلى لملكية العضو	وفق اللائحة التنفيذية (المسودة: 20%)	.....
نسب الأعضاء غير السعوديين	وفق اللائحة التنفيذية (المسودة: 30% رأس مال و30% عدد)	.....
قيمة السهم وعدد الأسهم	ثابتة لا تعدل ولا تجزأ إلا بالحالات النظامية	.....
عدد مجلس الإدارة	5 أعضاء على الأقل	.....
نسبة أعضاء المجلس من غير الأعضاء	حد أقصى 20%	.....

المعيار	القيمة النظامية الثابتة	قيمة التخصيص المعتمدة
مدة دورة المجلس	حد أقصى 4 سنوات	.....
مهلة دعوة الجمعية العادية	وفق اللائحة (المسودة: 15 يومًا)	.....
اللجان واختصاصاتها	حسب الحجم والمخاطر	.....
مكافآت أعضاء المجلس	بمعايير اللائحة التنفيذية إن أجازتها اللائحة الأساسية	.....
رسوم العضوية ومصروفات الإصدار	بموافقة الجمعية والجهة المختصة (تضاف للاحتياطي العام)	.....
الحد الأدنى للمساهمة عند الاكتتاب	وفق اللائحة الأساسية	.....

الملحق 9.2 نموذج سجل العضوية والأسهم

الحقل	البيان
اسم العضو ورقمه في السجل	.....
نوعه (طبيعي/اعتباري) ووثائقه	.....
الممثل النظامي وبياناته والمستفيد الفعلي	.....
تاريخ اكتساب العضوية وطريقتها (مؤسس/منضم)	.....
عدد الأسهم وقيمتها الإسمية وتاريخ السداد	.....
نسبة الملكية من إجمالي الأسهم والتحقق من الحدود	.....
حقوق التصويت والخدمات المنتفع بها	.....
الأرباح المستحقة والمدفوعة والعائد على التعاملات	.....
التنازل والنقل والموافقات والتواريخ	.....
الانسحاب/الوفاة/الفصل والتصفية والتظلم	.....

الملحق 9.3 قائمة فحص عقد التأسيس (المادة 13)

- ☐ تاريخ تحرير العقد ومكانه موثقان.
- ☐ أسماء المؤسسين ومحال إقامتهم ومهنهم مكتملة.
- ☐ اسم التعاونية يدل على صفتها التعاونية ونوع نشاطها.
- ☐ المقر ومنطقة العمل محددان.
- ☐ النوع والأغراض محددان.
- ☐ مقدار رأس المال وقيمة السهم محددان.
- ☐ البيانات الإضافية التي تحددها اللائحة مستوفاة.
- ☐ توقيعات المؤسسين وإقرارهم بالتضامن في نفقات التأسيس.

الملحق 9.4 قائمة فحص اللائحة الأساسية (المادة 14)

- ☐ الاسم والمنطقة والمقر والنوع والأغراض.
- ☐ رأس المال وقيمة السهم وطريقة تعديلها أو تجزئتها وكيفية الدفع والحد الأعلى للملكية.
- ☐ شروط العضوية وواجبات الأعضاء وحالات فقد العضوية أو الانسحاب وآثارها.
- ☐ شروط الترشح للمجلس وعدد الأعضاء وطريقة الانتخاب واختصاصاته ومدة الدورة وشروط الاعتزال والعزل.
- ☐ اختصاصات مجلس الإدارة.
- ☐ اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها.
- ☐ السنة المالية.
- ☐ القوائم المالية والتقارير وطريقة إعدادها ومصادقتها.
- ☐ قواعد توزيع الأرباح وتغطية الخسائر (متطابقة مع المادة 34).
- ☐ طريقة تعديل اللائحة الأساسية.
- ☐ الأحكام الإضافية التي تحددها اللائحة.

الملحق 9.5 قائمة فحص اجتماع الجمعية العمومية

- ☐ نوع الاجتماع (عادي/غير عادي) واختصاصات جدول الأعمال.
- ☐ الدعوة قبل المدة الداخلية المعتمدة بجدول الأعمال والتاريخ والمكان والوسيلة.
- ☐ التحقق من الهويات والمخولين والوكالات (لا وكالة لعضو المجلس ولا وكالة عن أكثر من عضو).
- ☐ انتخاب رئيس للجمعية من بين الأعضاء في بداية الاجتماع.
- ☐ تحقق النصاب (25% للعادي؛ أغلبية الأعضاء للغير العادي) وتوثيق التأجيل عند اللزوم (15 يومًا).
- ☐ النصاب البديل (10% للعادي؛ 25% للغير العادي) ونسب القرارات (أغلبية الحاضرين؛ 75% للغير العادي؛ إجماع عند استمرار عدم اكتمال النصاب).
- ☐ توثيق الحضور والأصوات والامتناع والتنحي والتظلم.
- ☐ اعتماد المحضر وتوقيعه وإرفاق المستندات.
- ☐ تزويد الوزارة بالقرارات (وللغير العادية للنظر في اعتمادها).

الملحق 9.6 قائمة فحص اجتماع مجلس الإدارة

- ☐ الدعوة والمعلومات المسبقة قبل الاجتماع بمدة كافية.
- ☐ النصاب: أغلبية الأعضاء على الأقل ومن بينهم الرئيس أو نائبه.
- ☐ التحقق من عدم تعارض أي عضو مع جدول الأعمال وتنحيه وتوثيقه.
- ☐ المداولات والقرارات بأغلبية الحاضرين وترجيح صوت الرئيس عند التساوي.
- ☐ التفويضات المكتوبة لأي مهمة جديدة.
- ☐ اعتماد المحضر وتوقيعه وإيداعه في سجل المجلس.

الملحق 9.7 نموذج معالجة الانسحاب/التنازل/الوفاة

الحقل	البيان
نوع الطلب (انسحاب/تنازل/وفاة/فصل/فقد شروط)	.....
بيانات العضو وأسهمه وتواريخها	.....
تاريخ استلام الطلب والوسيلة	.....
فحص المالية (الحقوق والديون والموافقات)	.....

الحقل	البيان
قرار المجلس المسبب ورقم محضره وتاريخه	.....
تبليغ العضو/الورثة وتاريخه ووسيلته	.....
الاستئناف إن وجد ونتيجته وتاريخها	.....
الاحتساب النهائي (الأسهم + الأرباح − الخسائر)	.....
استلام العضو إبراء الذمة والتعهد	.....
إعادة الهيكلة والقيد ورفع التقرير للوزارة	.....
الفترة التصحيحية وتاريخ انتهائها	.....

الملحق 9.8 نموذج جدول توزيع الفائض (سنة مالية: .....)

البند	القاعدة النظامية	المبلغ/النسبة المعتمدة	قرار الجمعية
صافي الأرباح المعتمدة من المراجع	—	.....	.....
تغطية خسائر سنوات سابقة إن وجدت	المادة 35	.....	.....
الاحتياطي النظامي (20% حتى يساوي رأس المال ثم يحول للعام)	المادة 1/34	.....	.....
ربح رأس المال للأعضاء (ما لا يزيد على 20% من الباقي)	المادة 2/34	.....	.....
الخدمات الاجتماعية (ما لا يقل عن 5% من الباقي)	المادة 3/34	.....	.....
التدريب وتنمية قدرات الأعضاء (ما لا يقل عن 5% من الباقي)	المادة 4/34	.....	.....
العائد على التعاملات (المتبقي)	المادة 5/34	.....	.....
آلية احتساب العائد على التعاملات المعتمدة	مسودة اللائحة	.....	.....
رصيد الاحتياطي النظامي بعد التوزيع ورأس المال	المادة 33	.....	.....

10. حقول التخصيص الحرجة (يجب استكمالها قبل الاعتماد)

#	الحقل	سبب الحرج	المرجع

#	الحقل	سبب الحرج	المرجع
1	بيانات التعاونية ورقم التسجيل والنوع والمقر	الهوية النظامية للوثيقة	المواد 9–10، 13–14
2	النسب المستمدة من اللائحة التنفيذية النهائية (حدود الملكية، نسب غير السعوديين، مدد الفترات التصحيحية، مهلة الانسحاب، مدة استئناف الفصل)	مسودة اللائحة قيد الاستطلاع حتى 2026/11/18 ولم تُنشر نهائيًّا	مسودة اللائحة، المواد 3–7
3	الحد الأدنى للمساهمة وقيمة السهم وعدد الأسهم	تخص كل تعاونية حسب رأس مالها	المادتان 6، 2/14
4	شروط العضوية الإضافية الواردة في اللائحة الأساسية	تتجاوز الحد النظامي دون مخالفته	المادتان 4، 3/14
5	عدد أعضاء مجلس الإدارة (5 فأكثر) وتوزيع المناصب	تخصيص دون النزول عن الحد النظامي	المادتان 22، 27
6	السنة المالية ومواعيد الاجتماعات الداخلية	تخصيص دون مخالفة الالتزام السنوي	المادتان 7/14، 17
7	آلية احتساب العائد على التعاملات ونظام رصدها	يعتمدها المجلس وتصادق عليها الجمعية	المادة 5/34؛ مسودة اللائحة 18
8	سياسة مكافآت أعضاء المجلس إن وجدت	مشروطة بمعايير اللائحة التنفيذية	المادة 25
9	رسوم العضوية ومصروفات الإصدار	بموافقة الجمعية والجهة المختصة	مسودة اللائحة 17
10	خطة الانتقال الزمنية والمسؤولون وتواريخ الإنجاز	ملزمة بالسقف النظامي 12 شهرًا	قرار مجلس الوزراء 278، البند رابعًا
11	المستهدفات الاسترشادية لمؤشرات الأداء	بعد قياس خط الأساس	هذه الوثيقة، قسم 6
12	مدد الحفظ الداخلية الأطول من الحد الأدنى	يجوز الإطالة دون الإنقاص	قسم 5

الحواشي والمصادر

[1] نظام التعاونيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 1448/3/25هـ الموافق 7 سبتمبر 2026م، المنشور في جريدة أم القرى العدد (5185) بتاريخ 18 سبتمبر 2026م؛ 49 مادة في 12 بابًا؛ يعمل به بعد 90 يومًا من النشر (17 ديسمبر 2026م). نص النظام — جريدة أم القرى · النص الكامل بقراءة ميسرة — آربيتر

[2] المرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 1448/3/25هـ بالموافقة على نظام التعاونيات، وإحلال «التعاونية» محل «الجمعية التعاونية». نشرة قوانينية

[3] قرار مجلس الوزراء رقم (278) وتاريخ 1448/3/19هـ الموافق 1 سبتمبر 2026م بالموافقة على نظام التعاونيات، وتضمن: إلغاء البند (ثانيًا) من المرسوم م/94؛ وإحلال «التعاونية» محل «الجمعية التعاونية»؛ وإلزام التعاونيات القائمة بتعديل أوضاعها ولوائحها خلال 12 شهرًا

من النفاذ؛ وضوابط الدعم والإعانات والمراجعة بعد خمس سنوات؛ وتعديل اللائحة الأساسية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. نص القرار — decreesa

[4] النص الكامل لنظام التعاونيات موضوعيًّا: التعريفات والإشراف (المواد 1–2)، الأعضاء (المواد 3–8)، التأسيس (المواد 9–16)، الجمعية العمومية (المواد 17–21)، الإدارة (المواد 22–31)، الموارد (المادة 32)، توزيع الأرباح (المواد 33–36)، التعاونيات المركزية ومجلس التعاونيات (المواد 37–38)، الرقابة (المواد 39–40)، الاندماج والتقسيم (المواد 41–42)، الحل والتصفية (المواد 43–46)، الأحكام الختامية (المواد 47–49). فتح المصدر

[5] مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التعاونيات المعروض للاستطلاع العام على منصة الاستطلاع الوطني من 19 أكتوبر 2026م إلى 18 نوفمبر 2026م (25 مادة)، وتضمن التعريفات والإشراف الفني وضوابط العضوية والملكية (20% و30%) والانسحاب والتنازل والوفاة والتعاونيات المركزية ومجلس التعاونيات والاندماج والتقسيم والتصفية. صفحة الاستطلاع — المركز السعودي للتنافسية والأعمال · بطاقة المشروع — بوادر

[6] تحليلات صحفية ومهنية لنظام التعاونيات الجديد: تفصيل المسارات الخمسة لتوزيع الأرباح ومهلة التصحيح 12 شهرًا وآليات الدعم. الرياض 24 · ودّة للتحليلات القانونية

[7] المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعديلاتها. فتح المصدر

[8] الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتعديله بالمرسوم (م/148) ولائحته التنفيذية. فتح المصدر

[9] الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، المعايير المحاسبية للمنشآت غير الربحية ومعايير المراجعة ذات الصلة. فتح المصدر

انتهت الوثيقة — DAF-GOV-03 — الإصدار 3.0 — تاريخ الإصدار: 2026/11/06